BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527/2011) E DECRETO ESTADUAL Nº 68.155/2023

CONCURSO

Soldado PM-SP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)

DISCIPLINA

Noções de Administração Pública

BANCA

VUNESP

16	6	14	20
seções	quadros	dispositivos de lei	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3

2 BASE LEGAL ... 4

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 4

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 5

5 LEI SECA COMENTADA ... 10

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 13

7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE POLICIAL ... 14

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 15

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 16

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 17

11 RESUMO DA VÉSPERA ... 20

Estudo completo do assunto — material integrado ... 21

Mapa mental do assunto ... 21

Lei seca do assunto — texto oficial ... 21

Bateria de questões resolvidas ... 29

Revisão rápida — perguntas e respostas ... 34

Vídeos complementares ... 34

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011**, a **Lei de Acesso à Informação (LAI)**, regula o direito, previsto na Constituição, de qualquer pessoa receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo. Seu princípio central é simples: **a publicidade é a regra, e o sigilo é a exceção**.

O edital divide o assunto em dois itens:

- a **Lei Federal nº 12.527/2011**;
- o **Decreto Estadual nº 68.155/2023**, que regulamenta a lei na Administração paulista.

É um assunto muito cobrado em provas de nível médio, porque tem **números fáceis de trocar**: prazos de **20 e 10 dias**, recurso em **10 dias** com resposta em **5**, graus de sigilo de **25, 15 e 5 anos** e proteção de dados pessoais por **100 anos**. No decreto paulista, os números-chave são os mesmos da lei federal.

Para o Soldado PM, o tema tem peso duplo: de um lado, a Polícia Militar é um órgão público submetido à lei e deve responder aos pedidos de informação; de outro, o policial lida diariamente com informações sigilosas e pessoais e responde pessoalmente, como militar, por divulgá-las indevidamente ou por negá-las sem fundamento.

> **BIZU**
>
> Decore em uma linha: **20 + 10 dias** para responder; **10 dias** para recorrer e **5 dias** para a autoridade superior decidir; sigilo **25, 15 e 5 anos**; informação pessoal **100 anos**; **nunca** se exige o motivo do pedido.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- explicar o fundamento constitucional da LAI e a quem ela se aplica;
- distinguir transparência ativa de transparência passiva e citar as diretrizes do art. 3º;
- aplicar os prazos do pedido, da prorrogação e dos recursos (arts. 10, 11 e 15);
- classificar a informação em ultrassecreta, secreta ou reservada, com os respectivos prazos máximos, e tratar das informações pessoais;
- identificar condutas ilícitas do agente público ou militar e as sanções a particulares (arts. 32 e 33);
- reconhecer o papel do Decreto Estadual nº 68.155/2023 na regulamentação da LAI no Estado de São Paulo.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Constituição Federal, art. 5º, XXXIII:** direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral.
- **Constituição Federal, art. 37, § 3º, II:** acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo.
- **Constituição Federal, art. 216, § 2º:** gestão da documentação governamental.
- **Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação):** norma geral, de caráter nacional.
- **Decreto Estadual nº 68.155, de 9 de dezembro de 2023:** regulamenta a LAI na Administração Pública do Estado de São Paulo.

A LAI "dá corpo" a esses três dispositivos da Constituição. Ela é uma **lei nacional**: vale para a **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios**. Cada ente regulamenta a aplicação em legislação própria, obedecidas as normas gerais da lei (art. 45).

> **ATENÇÃO**
>
> No Estado de São Paulo, o Decreto nº 68.155/2023 revogou, entre outros, o **Decreto nº 58.052/2012**, que antes regulamentava a LAI no Estado (art. 67 do novo decreto). Em questões sobre o regulamento paulista, use o Decreto nº 68.155/2023 e confira sempre o texto vigente.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Definições do art. 4º

- **Informação:** dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.
- **Documento:** unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.
- **Informação sigilosa:** aquela submetida **temporariamente** à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.
- **Informação pessoal:** aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
- **Tratamento da informação:** conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação.

3.2. As quatro qualidades da informação

- **Disponibilidade:** pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados.
- **Autenticidade:** foi produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
- **Integridade:** não foi modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.
- **Primariedade:** foi coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

3.3. Transparência ativa e transparência passiva

- **Transparência ativa:** o órgão divulga as informações de interesse coletivo ou geral **por sua própria iniciativa**, "independentemente de requerimentos" (art. 8º).
- **Transparência passiva:** o órgão **responde ao pedido** de um cidadão (arts. 10 e seguintes).

> **ATENÇÃO**
>
> Transparência ativa é a que **dispensa pedido**. Se a questão diz que a transparência ativa depende de requerimento do interessado, está errada: esse é o traço da transparência passiva.

3.4. Graus de sigilo

A informação imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado pode ser classificada como **ultrassecreta**, **secreta** ou **reservada** (art. 24). Cada grau tem um **prazo máximo** de restrição, contado da data de produção da informação.

3.5. Informação pessoal

É a relativa à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. Tem **tratamento próprio**, e não se submete aos graus de sigilo: a restrição é de até **100 anos**, independentemente de classificação (art. 31).

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Objeto, alcance e diretrizes (arts. 1º a 9º)

A LAI dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, DF e Municípios para garantir o acesso à informação. **Subordinam-se ao regime da lei:**

- os órgãos públicos integrantes da **administração direta** dos Poderes **Executivo, Legislativo** (incluindo as **Cortes de Contas**) e **Judiciário**, e do **Ministério Público**;
- as **autarquias**, as **fundações públicas**, as **empresas públicas**, as **sociedades de economia mista** e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, DF e Municípios.

O art. 2º estende a lei, **no que couber**, às **entidades privadas sem fins lucrativos** que recebam recursos públicos para ações de interesse público, mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios e instrumentos congêneres. A publicidade dessas entidades refere-se à **parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação**, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Diretrizes do art. 3º

- **I:** observância da **publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção**;
- **II:** divulgação de informações de interesse público, **independentemente de solicitações**;
- **III:** utilização de meios de comunicação viabilizados pela **tecnologia da informação**;
- **IV:** fomento ao desenvolvimento da **cultura de transparência** na administração pública;
- **V:** desenvolvimento do **controle social** da administração pública.

Deveres do Estado e dos órgãos (arts. 5º e 6º)

O art. 5º impõe ao Estado o dever de garantir o direito de acesso à informação, franqueada mediante **procedimentos objetivos e ágeis**, de forma transparente, clara e em **linguagem de fácil compreensão**. O art. 6º determina aos órgãos assegurar a **gestão transparente** da informação, a **proteção** da informação (disponibilidade, autenticidade e integridade) e a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal.

> **BIZU**
>
> A LAI vale para os três Poderes, o Ministério Público, os Tribunais de Contas e as entidades da administração indireta, em todas as esferas. Se a questão limita a lei ao Poder Executivo federal, está errada.

4.2. Transparência ativa (arts. 8º e 9º)

O § 1º do art. 8º lista o **conteúdo mínimo** da divulgação:

- competências, estrutura organizacional, endereços, telefones e horários de atendimento;
- repasses ou transferências de recursos financeiros;
- despesas;
- procedimentos licitatórios, editais, resultados e todos os contratos celebrados;
- dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras;
- respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

A divulgação em **sítios oficiais da internet** é obrigatória (§ 2º). Os sítios devem atender a requisitos como: **ferramenta de pesquisa de conteúdo**, gravação de relatórios em **formatos abertos e não proprietários** (planilhas e texto), acesso automatizado por sistemas externos, atualização das informações, indicação de contato eletrônico ou telefônico e **acessibilidade para pessoas com deficiência** (§ 3º).

Exceção do § 4º: os **Municípios com população de até 10.000 habitantes** ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, mantida a divulgação, em tempo real, das informações sobre execução orçamentária e financeira.

O **art. 9º** exige o **Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)**, em local com condições apropriadas para **atender e orientar o público**, **informar sobre a tramitação de documentos** e **protocolizar documentos e requerimentos de acesso**.

4.3. O pedido de acesso (arts. 10 a 14)

Qualquer **interessado** pode apresentar pedido, **por qualquer meio legítimo**. O pedido deve conter a **identificação do requerente** e a **especificação da informação** requerida. Os órgãos devem viabilizar o encaminhamento de pedidos pelos sítios oficiais na internet (art. 10, § 2º). São vedadas **quaisquer exigências relativas aos motivos** da solicitação de informações de interesse público (art. 10, § 3º).

Prazos (art. 11)

- O órgão deve conceder **acesso imediato** à informação disponível.
- Não sendo possível, tem **até 20 dias** para: (i) comunicar data, local e modo para consulta, reprodução ou certidão; (ii) indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial; ou (iii) comunicar que não possui a informação, indicando, se souber, quem a detém, ou remeter o pedido a esse órgão, cientificando

o interessado.

- O prazo pode ser **prorrogado por mais 10 dias**, mediante **justificativa expressa**, da qual será cientificado o requerente.
- Se o acesso for negado por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deve ser informado sobre a **possibilidade de recurso**, prazos e condições, e sobre a autoridade competente para apreciá-lo (§ 4º).
- A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, se houver anuência do requerente (§ 5º).
- Se a informação já estiver disponível ao público (impresso, eletrônico ou outro meio de acesso universal), o órgão pode apenas informar, por escrito, o **lugar e a forma** de consultá-la (§ 6º), salvo se o requerente declarar que não dispõe de meios para isso.

Custo (art. 12)

O serviço de busca e fornecimento da informação é **gratuito**. Pode ser cobrado apenas o valor necessário ao **ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados** na reprodução de documentos. Fica **isento** quem declarar situação econômica que não permita pagar sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A redação do art. 12 foi alterada pela Lei nº 14.129/2021, sem mudar essa regra.

> **EXEMPLO**
>
> Um cidadão pede, no balcão do Serviço de Informações ao Cidadão, a cópia do edital e do contrato de uma obra pública. O servidor **não pode perguntar por que** ele quer os documentos. Se a informação não estiver disponível de imediato, o órgão tem até **20 dias** para responder, podendo prorrogar por **mais 10**, com justificativa. Podem ser cobrados somente os **custos da reprodução** das cópias.

4.4. Recursos (arts. 15 a 20)

Se o acesso for negado, ou se faltar fundamentação da negativa, o interessado tem **10 dias**, a contar da ciência, para recorrer (art. 15). O recurso é dirigido à **autoridade hierarquicamente superior** à que decidiu, que deve se manifestar em **5 dias**.

No **Poder Executivo federal**, negado o acesso, cabe ainda recurso à **Controladoria-Geral da União** e, depois, à **Comissão Mista de Reavaliação de Informações** (arts. 16 e 35). Os Poderes **Legislativo e Judiciário** e o **Ministério Público** regulam seus próprios procedimentos de revisão (art. 18). Pelo art. 7º, § 4º, a **negativa de acesso não fundamentada** sujeita o responsável a medidas disciplinares.

> **BIZU**
>
> Resposta: **20 + 10 dias**. Recurso: **10 dias** para interpor e **5 dias** para a autoridade superior decidir. Os dois números 10 são prazos diferentes: um de prorrogação e outro de recurso.

4.5. Restrições de acesso: classificação (arts. 21 a 30)

A regra geral é o acesso; a restrição é exceção. Dois limites importantes, do art. 21:

- **não pode ser negado** acesso à informação necessária à **tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais**;

- as informações sobre **violação de direitos humanos** praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas **não podem ser objeto de restrição** de acesso.

O art. 22 esclarece que a lei **não exclui** as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça, nem o segredo industrial decorrente da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por entidade privada com vínculo com o poder público.

Quando a informação pode ser classificada (art. 23)

São passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam, entre outras hipóteses:

- pôr em risco a **defesa e a soberania nacionais** ou a integridade do território;
- prejudicar a condução de **negociações ou relações internacionais**;
- pôr em risco a **vida, a segurança ou a saúde da população**;
- oferecer elevado risco à **estabilidade financeira, econômica ou monetária** do País;
- prejudicar planos ou operações estratégicos das **Forças Armadas**;
- prejudicar projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e sistemas ou áreas de **interesse estratégico nacional**;
- pôr em risco a **segurança de instituições ou de altas autoridades** nacionais ou estrangeiras e seus familiares;
- comprometer **atividades de inteligência**, bem como de **investigação ou fiscalização em andamento**, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Graus e prazos (art. 24)

- **Ultrassecreta:** 25 anos.
- **Secreta:** 15 anos.
- **Reservada:** 5 anos.

Os prazos vigoram **a partir da data de produção** da informação. As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e do Vice-Presidente da República e de seus cônjuges e filhos serão classificadas como **reservadas** e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição (§ 2º).

Em vez do prazo, pode-se fixar como termo final a **ocorrência de determinado evento**, desde que ele ocorra antes do transcurso do prazo máximo (§ 3º). **Transcorrido o prazo** ou consumado o evento, a informação torna-se, **automaticamente**, de acesso público (§ 4º). A classificação deve observar o interesse público e utilizar o **critério menos restritivo possível**, considerados a gravidade do risco ou dano e o prazo máximo (§ 5º).

Formalização da classificação

A classificação é formalizada em decisão que contém, entre outros elementos, o assunto, o **fundamento** da classificação, a **indicação do prazo de sigilo** ou do evento que define o termo final e a **identificação da autoridade** classificadora (art. 28). No Estado de São Paulo, o registro é feito em **Termo de Classificação da Informação (TCI)**.

4.6. Informações pessoais (art. 31)

O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma **transparente** e com respeito à **intimidade, vida privada, honra e imagem** das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. As informações pessoais:

- terão acesso **restrito**, **independentemente de classificação de sigilo**, pelo prazo máximo de **100 anos** a contar da data de produção, a **agentes públicos legalmente autorizados** e à **pessoa a que se referirem** (§ 1º, I);
- poderão ter divulgação ou acesso por terceiros diante de **previsão legal** ou **consentimento expresso** da pessoa (§ 1º, II).

O consentimento **não é exigido** quando as informações forem necessárias: à **prevenção e diagnóstico médico** (pessoa física ou legalmente incapaz), a **estatísticas e pesquisas científicas** de evidente interesse público, ao cumprimento de **ordem judicial**, à **defesa de direitos humanos** ou à **proteção do interesse público e geral preponderante** (§ 3º). Quem obtiver acesso responde pelo uso indevido (§ 2º).

> **ATENÇÃO**
>
> Informação pessoal **não é "classificada"** em ultrassecreta, secreta ou reservada. Ela tem restrição própria, de até **100 anos**, independentemente de classificação. É uma pegadinha clássica.

4.7. Responsabilidades e sanções (arts. 32 a 34)

O art. 32 lista as **condutas ilícitas** do agente público ou militar, entre elas:

- recusar-se a fornecer informação requerida, **retardar deliberadamente** o seu fornecimento ou fornecê-la **intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa**;
- utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar informação sob sua guarda;
- agir com **dolo ou má-fé** na análise dos pedidos;
- divulgar ou permitir acesso indevido à **informação sigilosa ou pessoal**;
- impor sigilo para obter **proveito pessoal** ou de terceiro, ou para **ocultar ato ilegal**;
- ocultar da revisão de autoridade superior informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem;
- destruir ou subtrair documentos concernentes a possíveis **violações de direitos humanos** por parte de agentes do Estado.

Respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, essas condutas são consideradas:

- **para os militares:** transgressões militares **médias ou graves**, segundo os critérios dos regulamentos disciplinares (a lei menciona os das Forças Armadas), desde que **não tipificadas como crime ou contravenção penal**;
- **para o servidor civil:** infrações administrativas, apenadas, **no mínimo, com suspensão** (a lei remete à Lei nº 8.112/1990).

O militar ou agente público pode responder, também, por **improbidade administrativa** (§ 2º).

O **art. 33** prevê sanções à **pessoa física ou entidade privada** que detiver informações em virtude de vínculo com o poder público e deixar de observar a lei: advertência, multa, rescisão do vínculo, suspensão temporária

de participar em licitação e impedimento de contratar por prazo não superior a dois anos e declaração de inidoneidade. O **art. 34** responsabiliza diretamente os órgãos e entidades públicas pelos danos causados pela divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou pessoais, assegurado o direito de regresso.

4.8. A LAI no Estado de São Paulo: Decreto nº 68.155/2023

O **Decreto nº 68.155, de 9 de dezembro de 2023**, regulamenta, em âmbito estadual, a Lei federal nº 12.527/2011 e disciplina os procedimentos de acesso a informações na Administração Pública estadual. Suas disposições aplicam-se, no que couber, às entidades privadas que recebam recursos públicos estaduais para atividades de interesse público (art. 1º, parágrafo único). Um decreto **não pode contrariar a lei**: ele organiza o procedimento dentro dela.

Os principais pontos do decreto são:

- os órgãos devem manter **Serviços de Informações ao Cidadão (SIC)**, que recebem e registram os pedidos na **Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação**, de uso obrigatório (arts. 6º e 7º);
- o pedido pode ser apresentado pela plataforma, **presencialmente ao SIC** ou por qualquer meio legítimo que identifique o interessado, e são **vedadas exigências quanto aos motivos** do pedido (art. 13);
- prazo de **acesso imediato** ou, não sendo possível, de **até 20 dias, prorrogável por 10** (art. 14);
- o serviço de busca é **gratuito**, podendo ser cobrado só o **custo da reprodução** (art. 16);
- **recursos:** 10 dias para recorrer à **autoridade superior**, que decide em 5 dias (art. 19); negado o acesso, pode recorrer, em 10 dias, à **Controladoria Geral do Estado (CGE)**, que se manifesta em 5 dias (30 dias, se determinar diligências ao órgão) (art. 20); e, depois, à **Comissão Estadual de Acesso à Informação (CEAI)** (art. 21);
- a **classificação** segue os mesmos graus e prazos máximos da lei federal: ultrassecreto, até 25 anos; secreto, até 15 anos; reservado, até 5 anos (art. 29);
- a classificação é registrada em **Termo de Classificação da Informação (TCI)** (art. 30).

DOUTRINA

A relação entre lei e decreto é um tema de prova. A **lei** fixa os direitos, os prazos e as sanções; o **decreto** apenas **regulamenta**, organizando SIC, plataforma, fluxo de pedidos e recursos. O decreto paulista **não substitui** a LAI nem inverte a regra da publicidade.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

LEI SECA

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do

> controle social da administração pública.

Comentário. O inciso I é o coração da lei e a resposta de várias questões. O inciso II é o fundamento da transparência ativa. Alternativas que invertam a regra (sigilo como regra) ou que limitem o controle social estão erradas.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 8º** É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Comentário. É a transparência ativa: não depende de pedido. O § 2º torna obrigatória a divulgação em sítios oficiais da internet, com a exceção do § 4º para Municípios de até 10.000 habitantes.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 10, § 3º** São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

Comentário. O servidor **nunca** pode perguntar "para que o senhor quer isso?" como condição para atender. A identificação do requerente e a especificação da informação bastam.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 11, § 1º** Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias: I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão; II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.
>
> **§ 2º** O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

Comentário. Total possível: 20 + 10 = 30 dias. A prorrogação exige **justificativa expressa** e **ciência** do requerente. O órgão que não tem a informação deve indicar quem a detém ou remeter o pedido.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 15.** No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.
>
> **Parágrafo único.** O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Comentário. O prazo de 10 dias conta-se da **ciência** da decisão. A autoridade que julga é a **hierarquicamente**

superior, e tem 5 dias. Não confunda com a prorrogação de 10 dias do pedido.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 21.** Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.
>
> **Parágrafo único.** As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.

Comentário. Nem o sigilo mais elevado pode ser usado para esconder violação de direitos humanos por agentes do Estado. É um dos limites mais cobrados e se liga ao art. 32, VII (destruir documentos sobre essas violações é conduta ilícita).

> **LEI SECA**
>
> **Art. 24, § 1º** Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; II - secreta: 15 (quinze) anos; e III - reservada: 5 (cinco) anos.
>
> **§ 4º** Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.

Comentário. Os prazos são **máximos** e contados da **produção**, não da classificação. Findo o prazo, a informação se torna pública **automaticamente**, sem nova decisão.

> **LEI SECA**
>
> **Art. 31, § 1º, I** As informações pessoais, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem: I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem.

Comentário. A restrição aqui **não passa pela classificação** em ultrassecreta, secreta ou reservada. O acesso é permitido apenas a agentes públicos legalmente autorizados e ao próprio titular. Para terceiros, é preciso previsão legal ou consentimento expresso (§ 1º, II).

> **LEI SECA**
>
> **Art. 32, § 1º** Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas: I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou II - para fins do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.

Comentário. Para o militar: transgressão **média ou grave** (nunca "leve"), se não for crime ou contravenção. Para o servidor civil: infração administrativa punida, **no mínimo, com suspensão**. Em ambos, o § 2º permite

responder também por **improbidade administrativa**.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Prazos do pedido e do recurso

Etapa	Prazo
Resposta a pedido	Imediata ou até 20 dias
Prorrogação	Mais 10 dias, com justificativa expressa
Recurso contra negativa	10 dias, a contar da ciência
Decisão do recurso pela autoridade superior	5 dias

6.2. Graus de sigilo e informação pessoal

Tipo	Prazo máximo	Observação
Ultrassecreta	25 anos	Contado da data de produção
Secreta	15 anos	Contado da data de produção
Reservada	5 anos	Contado da data de produção
Informação pessoal	100 anos	Independe de classificação de sigilo

6.3. Transparência ativa x passiva

Aspecto	Transparência ativa	Transparência passiva
Iniciativa	Do órgão	Do cidadão
Depende de pedido	Não	Sim
Base	Art. 8º	Arts. 10 e seguintes
Exemplo	Publicar despesas e contratos no sítio oficial	Responder a pedido de cópia de um contrato

6.4. Lei federal e decreto paulista lado a lado

Tema	Lei 12.527/2011	Decreto 68.155/2023
Prazo de resposta	20 dias (art. 11)	20 dias (art. 14)
Prorrogação	Mais 10 dias	10 dias
Recurso	10 dias; 5 para decidir	10 dias; 5 para decidir (art. 19)

Tema	Lei 12.527/2011	Decreto 68.155/2023
Graus de sigilo	25, 15 e 5 anos	25, 15 e 5 anos (art. 29)

6.5. Responsabilização pelas condutas do art. 32

Agente	Consequência
Militar	Transgressão militar média ou grave (se não for crime ou contravenção)
Servidor civil	Infração administrativa, com pena mínima de suspensão
Ambos	Podem responder também por improbidade administrativa
Particular com vínculo com o poder público (art. 33)	Advertência, multa, rescisão, suspensão de licitar, impedimento de contratar por até dois anos e declaração de inidoneidade

COMPARAÇÃO

Informação sigilosa x informação pessoal. A sigilosa é restrita **temporariamente** por ser imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos graus de 25, 15 ou 5 anos. A pessoal protege **intimidade, vida privada, honra e imagem**, por até 100 anos, **sem** passar pela classificação.

7 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE POLICIAL

NA PRÁTICA

O Soldado PM trabalha em uma instituição que produz e custodia informações de todos os tipos: boletins de ocorrência, dados de abordagens, imagens, relatórios de inteligência e dados pessoais de vítimas, testemunhas e investigados. A LAI orienta quatro situações práticas.

1. **Atendimento a pedido de informação.** O pedido pode chegar ao SIC ou à plataforma estadual. O servidor não pode exigir o motivo, e o órgão deve responder em até 20 dias (prorrogáveis por 10, com justificativa). Informação já disponível ao público pode ser indicada por escrito, com o local e a forma de consulta.
2. **Informação sigilosa.** Informações que comprometam atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento são passíveis de classificação (art. 23, VIII). A classificação cabe à autoridade competente, com decisão formalizada e prazo definido. O policial **não** classifica por conta própria; deve proteger a informação sob sua guarda e respeitar o grau atribuído.
3. **Informação pessoal.** Dados sobre a intimidade, vida privada, honra e imagem de pessoas têm acesso restrito. Divulgar ou permitir acesso indevido é conduta ilícita (art. 32, IV). Repassar dados de um boletim de ocorrência a quem não é parte nem está autorizado é o exemplo típico.
4. **Responsabilidade pessoal.** Como militar, o policial que se recusa a fornecer informação requerida, retarda deliberadamente o fornecimento, destrói documentos ou impõe sigilo para ocultar ato ilegal comete **transgressão militar média ou grave**, se o fato não for crime ou contravenção, sem prejuízo de responder por improbidade administrativa. Impor sigilo para **ocultar ato ilegal** é vedado, e informações sobre **violação de direitos humanos** por agentes públicos jamais podem ser restringidas.

BIZU

Na prova, o que mais aparece é o cruzamento entre o dever de dar publicidade (art. 8º, art. 11) e o dever de proteger informação sigilosa ou pessoal (arts. 24 e 31). Quando a alternativa mistura os dois, lembre: publicidade é a regra, mas **informação pessoal** tem proteção própria e **informação classificada** só é protegida pelo prazo legal.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Publicidade como regra e sigilo como exceção** (art. 3º, I).
- **Alcance da lei:** União, Estados, DF e Municípios; três Poderes, Ministério Público, Tribunais de Contas e administração indireta; entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos, quanto a esses recursos.
- **Transparência ativa x passiva.**
- **Vedação de exigir o motivo** do pedido (art. 10, § 3º).
- **Prazos:** imediato ou 20 dias, mais 10 de prorrogação; recurso em 10 dias; decisão em 5 dias.
- **Gratuidade** do serviço, com cobrança apenas do custo da reprodução e isenção para quem declarar não poder pagar.
- **Graus de sigilo:** 25, 15 e 5 anos, contados da produção; fim do prazo torna a informação pública automaticamente.
- **Informação pessoal:** 100 anos, independentemente de classificação.
- **Limites do sigilo:** direitos fundamentais e violação de direitos humanos por agentes públicos (art. 21).
- **Responsabilidade do militar:** transgressão média ou grave; do civil: suspensão no mínimo; improbidade em ambos.
- **Decreto 68.155/2023:** SIC, Plataforma Integrada, recursos à CGE e à CEAI, TCI e revogação do Decreto nº 58.052/2012.

REVISÃO

Se sobrar pouco tempo, estude em bloco: (1) a tabela de prazos, (2) a tabela de sigilo com os 100 anos da informação pessoal, (3) os incisos do art. 3º e (4) as consequências do art. 32 para militar e servidor civil.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"O órgão pode exigir que o cidadão informe o motivo do pedido de informação de interesse público."*
Falso. A lei veda quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação (art. 10, § 3º).

✗ *"O prazo para responder ao pedido é de 10 dias, prorrogáveis por mais 20."*
Falso. É de até 20 dias, prorrogáveis por mais 10, mediante justificativa expressa.

✗ *"O recurso contra a negativa de acesso deve ser interposto em 5 dias e é decidido em 10."*
Falso. O recurso é interposto em 10 dias, a contar da ciência, e a autoridade superior decide em 5 dias.

✗ *"A informação reservada pode ser mantida em sigilo por até 25 anos."*
Falso. O grau reservado tem prazo máximo de 5 anos; 25 anos é o prazo da ultrassecreta.

✗ *"A informação pessoal é classificada como ultrassecreta e fica sigilosa por 25 anos."*
Falso. A informação pessoal tem restrição própria, de até 100 anos, independentemente de classificação de sigilo (art. 31).

✗ *"Findo o prazo de classificação, a informação depende de nova decisão da autoridade para se tornar pública."*
Falso. Ela se torna automaticamente de acesso público (art. 24, § 4º).

✗ *"A LAI só se aplica ao Poder Executivo da União."*
Falso. Aplica-se a União, Estados, DF e Municípios, aos três Poderes, ao Ministério Público e à administração indireta.

✗ *"O serviço de busca e fornecimento de informação é sempre gratuito, inclusive as cópias."*
Falso. O serviço é gratuito, mas pode ser cobrado o custo exato da reprodução, com isenção para quem não puder pagar sem prejuízo do sustento.

✗ *"É possível classificar como sigilosa a informação sobre violação de direitos humanos praticada por agentes públicos."*
Falso. Essas informações não podem ser objeto de restrição de acesso (art. 21, parágrafo único).

✗ *"O militar que se recusa a fornecer informação responde apenas por transgressão leve."*
Falso. A conduta é considerada transgressão militar média ou grave, se não for crime ou contravenção, e ainda pode configurar improbidade.

✗ *"O Decreto Estadual nº 68.155/2023 substitui a Lei nº 12.527/2011 no Estado de São Paulo."*
Falso. O decreto apenas regulamenta a lei no âmbito da Administração estadual, sem poder contrariá-la.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Entre as finalidades do Serviço de Informações ao Cidadão, previsto no art. 9º da Lei de Acesso à Informação, está

A) aplicar sanções disciplinares aos agentes que descumprirem a lei.
B) emitir parecer vinculante sobre a desclassificação de informações sigilosas.
C) informar sobre a tramitação de documentos nas respectivas unidades.
D) decidir, em definitivo, sobre os recursos contra decisões que negam acesso.

Gabarito: C. O art. 9º prevê o SIC para atender e orientar o público, informar sobre a tramitação de documentos e protocolizar requerimentos de acesso. Aplicar sanções, emitir pareceres vinculantes e julgar recursos são funções de outras autoridades.

QUESTÃO 02

De acordo com a Lei nº 12.527/2011, é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em

A) linguagem técnica, própria dos órgãos de controle.
B) linguagem de fácil compreensão.
C) terminologia jurídica restrita aos profissionais da advocacia.
D) formato impresso, vedada a utilização de meios eletrônicos.

Gabarito: B. É o texto do art. 5º. Linguagem técnica, jargão jurídico ou vedação a meios eletrônicos contrariam a diretriz de transparência e o uso da tecnologia da informação (art. 3º, III).

QUESTÃO 03

O Decreto Estadual nº 68.155/2023, no Estado de São Paulo,

A) revoga a aplicação da Lei nº 12.527/2011 no território paulista.
B) cria nova lei de acesso à informação, que substitui a lei federal.
C) regulamenta, no âmbito da Administração Pública estadual, a aplicação da Lei de Acesso à Informação.
D) estabelece que o sigilo é a regra e a publicidade é a exceção.

Gabarito: C. O decreto regulamenta a LAI na Administração estadual, sem poder contrariá-la. Decreto não revoga nem substitui lei (A e B), e a publicidade continua sendo a regra (D).

QUESTÃO 04

Entre as diretrizes da Lei nº 12.527/2011, está a

A observância do sigilo como preceito geral e da publicidade como exceção.

B divulgação de informações apenas mediante solicitação formal.

C restrição do uso de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.

D observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção.

Gabarito: D. É o art. 3º, I. A alternativa A inverte a regra; a B contraria a transparência ativa (divulgação independentemente de solicitações); a C contraria o incentivo ao uso da tecnologia da informação.

QUESTÃO 05

De acordo com a Lei de Acesso à Informação, os prazos máximos de restrição de acesso à informação classificada como ultrassecreta, secreta e reservada são, respectivamente, de

A 50, 25 e 10 anos.

B 25, 10 e 5 anos.

C 30, 15 e 5 anos.

D 25, 15 e 5 anos.

Gabarito: D. Ultrassecreta, 25 anos; secreta, 15 anos; reservada, 5 anos (art. 24, § 1º). O prazo de 100 anos refere-se às informações pessoais, independentemente de classificação.

QUESTÃO 06

Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação classificada como sigilosa, segundo a Lei nº 12.527/2011, tornar-se-á

A dependente de nova decisão da autoridade classificadora.

B automaticamente de acesso público.

C reclassificada para o grau de sigilo imediatamente inferior.

D restrita a pessoas credenciadas por mais dez anos.

Gabarito: B. O art. 24, § 4º, prevê que, passado o prazo ou consumado o evento, a informação torna-se, automaticamente, de acesso público. Não há reclassificação automática nem necessidade de nova decisão.

QUESTÃO 07

Um cidadão pede uma informação a um órgão público estadual, e o órgão não consegue respondê-la de imediato. Em relação ao prazo, é correto afirmar que o órgão

A) tem até 20 dias para responder, podendo prorrogar por mais 10, mediante justificativa expressa e ciência do requerente.

B) tem até 10 dias para responder, sem possibilidade de prorrogação.

C) tem até 30 dias para responder, e a prorrogação independe de justificativa.

D) não tem prazo definido, pois a lei só fixa prazo para recursos.

Gabarito: A. O art. 11, § 1º, dá até 20 dias, e o § 2º permite prorrogar por mais 10, com justificativa expressa e ciência do requerente. O prazo total é de 30 dias, mas a prorrogação sempre exige justificativa.

QUESTÃO 08

Uma associação privada sem fins lucrativos recebe recursos públicos mediante convênio para realizar ação de interesse público. Segundo a Lei de Acesso à Informação, a publicidade a que essa entidade se submete refere-se

A) a toda a sua atividade e ao seu patrimônio, inclusive os recursos privados que utiliza.

B) à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que esteja legalmente obrigada.

C) somente à lista de seus associados e às contribuições por eles realizadas.

D) apenas ao balanço contábil anual, dispensadas as prestações de contas legais.

Gabarito: B. O art. 2º aplica a lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos, e o parágrafo único limita a publicidade à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação. A entidade não precisa abrir toda a sua atividade privada.

QUESTÃO 09

Segundo a Lei nº 12.527/2011, as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas

A) podem ser classificados como ultrassecretos por 25 anos.

B) são sempre sigilosos até a morte do agente público.

C) não podem ser objeto de restrição de acesso.

D) dependem de autorização do agente envolvido para serem divulgados.

Gabarito: C. É o art. 21, parágrafo único. Nenhum grau de sigilo pode ser usado para restringir o acesso a esse tipo de informação. Além disso, destruir ou subtrair esses documentos é conduta ilícita do agente (art. 32, VII).

QUESTÃO 10

Nos termos da Lei de Acesso à Informação, se um militar se recusa, sem justificativa, a fornecer informação pedida, essa conduta, se não for crime ou contravenção penal, será considerada

A transgressão militar leve.

B crime militar, em qualquer caso.

C transgressão militar média ou grave, conforme os regulamentos disciplinares.

D fato sem consequência disciplinar.

Gabarito: C. O art. 32, § 1º, I, considera as condutas do caput transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios dos regulamentos disciplinares, desde que não tipificadas como crime ou contravenção. Não é leve, não é crime em qualquer caso e tem consequência disciplinar.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- **LAI = Lei nº 12.527/2011.** Nacional: vale para União, Estados, DF e Municípios, três Poderes, MP, Tribunais de Contas, administração indireta e entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos (quanto a esses recursos).
- **Base constitucional:** art. 5º, XXXIII; art. 37, § 3º, II; art. 216, § 2º.
- **Publicidade é a regra; sigilo é a exceção.**
- **Transparência ativa:** sem pedido (art. 8º). **Transparência passiva:** com pedido.
- **SIC (art. 9º):** atende, orienta, informa sobre tramitação e protocoliza pedidos.
- **Pedido:** por qualquer meio legítimo, com identificação e especificação; **nunca** se exige o motivo.
- **Prazos:** imediato ou até **20 dias**, prorrogáveis por **10**, com justificativa expressa. Serviço gratuito, com cobrança só do custo de reprodução.
- **Recurso: 10 dias** a contar da ciência, à autoridade superior, que decide em **5 dias**.
- **Sigilo:** ultrassecreta **25**, secreta **15**, reservada **5** anos, contados da produção; fim do prazo torna a informação pública automaticamente.
- **Informação pessoal:** até **100 anos**, independentemente de classificação; acesso a agentes autorizados e ao titular.
- **Limites do sigilo:** direitos fundamentais e violação de direitos humanos por agentes públicos não podem ser restringidos.
- **Responsabilidade (art. 32):** militar, transgressão média ou grave; servidor civil, suspensão no mínimo; ambos podem responder por improbidade. **Art. 33:** sanções a particulares; **art. 34:** responsabilidade dos órgãos, com direito de regresso.
- **Estado de SP:** Decreto nº 68.155/2023 regulamenta a LAI (SIC, Plataforma Integrada, 20 + 10 dias, recursos à autoridade superior, à CGE e à CEAI, TCI, graus de sigilo de 25, 15 e 5 anos) e revogou o Decreto nº 58.052/2012. O decreto não substitui a lei.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

Art. 21 — Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) TEXTO LEGAL

> Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.
>
> Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que

> impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 22 — Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) TEXTO LEGAL

> Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 1 — Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) TEXTO LEGAL

> Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.
>
> Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
>
> I – os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;
>
> II – as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 2 — Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) TEXTO LEGAL

> Art. 2o Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.
>
> Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a

dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 3 — Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) TEXTO LEGAL

Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II – divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V – desenvolvimento do controle social da administração pública.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 4 — Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) TEXTO LEGAL

Art. 4o Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I – informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

II – documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

III – informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;

IV – informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

V – tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

VI – disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VII – autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

VIII – integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

IX – primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 5 — Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) TEXTO LEGAL

> Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 6 — Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) TEXTO LEGAL

> Art. 6o Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:
>
> **I –** gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação;
>
> **II –** proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e
>
> **III –** proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 8 — Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) TEXTO LEGAL

> Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
>
> § 1o Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:
>
> **I –** registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
>
> **II –** registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;
>
> **III –** registros das despesas;
>
> **IV –** informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
>
> **V –** dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e
>
> **VI –** respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
>
> § 2o Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão

utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

§ 3o Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

II – possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III – possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV – divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

V – garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;

VI – manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VII – indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII – adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.

§ 4o Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2o, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 10 — Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) TEXTO LEGAL

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

§ 1o Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

§ 2o Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

§ 3o São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 11 — Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) TEXTO LEGAL

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1o Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I – comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III – comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2o O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

§ 3o Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.

§ 4o Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.

§ 5o A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.

§ 6o Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 23 — Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) TEXTO LEGAL

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito

possam:

I – pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;

II – prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;

III – pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

IV – oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;

V – prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;

VI – prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;

VII – pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou

VIII – comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 24 — Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) TEXTO LEGAL

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.

§ 1o Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

II – secreta: 15 (quinze) anos; e

III – reservada: 5 (cinco) anos.

§ 2o As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.

§ 3o Alternativamente aos prazos previstos no § 1o, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.

§ 4o Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.

§ 5o Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo

possível, considerados:

I – a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e

II – o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Art. 31 — Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) TEXTO LEGAL

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

§ 1o As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:

I – terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e

II – poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

§ 2o Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.

§ 3o O consentimento referido no inciso II do § 1o não será exigido quando as informações forem necessárias:

I – à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;

II – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;

III – ao cumprimento de ordem judicial;

IV – à defesa de direitos humanos; ou

V – à proteção do interesse público e geral preponderante.

§ 4o A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.

§ 5o Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação pessoal.

Observação: Texto compilado do Planalto (anotações de redação preservadas), conferido dispositivo a dispositivo com a publicação original no Senado Federal.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(VUNESP · 2026 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2026) Um cidadão teve negado o acesso à informação por um órgão da Administração Pública do Estado de São Paulo. Mostrando-se em desacordo com a decisão exarada e com base no Decreto nº 68.155/2023, o interessado recorreu, no prazo de dez dias,

A ao Tribunal de Justiça do Estado (TJ).
B à Procuradoria Geral do Estado (PGE).
C à Controladoria Geral do Estado (CGE).
D ao Ministério Público do Estado (MPE).
E ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Gabarito: C

À luz da regra constitucional ou administrativa cobrada, a alternativa correta é: à Controladoria Geral do Estado (CGE).

QUESTÃO 2

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) Uma pessoa, credora de Pedro, soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, encaminhou requerimento ao Comandante-Geral da corporação solicitando que fosse informado o valor da renda mensal do referido agente. Acresceu que o objetivo era utilizar essa informação na montagem da estratégia a ser utilizada para promover a cobrança do crédito que tinha com Pedro. O Comandante-Geral, após analisar a sistemática vigente, concluiu corretamente que a informação solicitada

A diz respeito à intimidade de Pedro, logo, não pode ser fornecida.
B somente pode ser fornecida se a pessoa for titular de um crédito alimentar.
C somente pode ser fornecida se os documentos apresentados comprovarem que a pessoa, de fato, é credora de Pedro.
D deve ser divulgada, o que independe até mesmo de requerimento, por ser de interesse geral.
E deve ser divulgada, pois a administração pública não pode invocar sigilo em relação a nenhum requerimento de acesso à informação.

Gabarito: D

A remuneração de servidores públicos é informação de interesse coletivo: o STF admitiu a divulgação nominal de nomes e valores dos vencimentos (Tema 483), e a transparência ativa dispensa pedido. Além disso, a LAI veda exigir os motivos do pedido (art. 10, §3º), então o fim de cobrança é irrelevante, e não é preciso provar o crédito (C) nem ser credor de alimentos (B). A alegação de intimidade (A) não prevalece sobre essa publicidade. E exagera, pois há informações

sigilosas e pessoais protegidas.

QUESTÃO 3

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) Ana, com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), requereu ao Poder Executivo do Município Alfa que lhe fornecesse a relação dos contratos celebrados pelo Município com determinada sociedade empresária. À luz da sistemática legal, o requerimento de Ana

A deve ser negado, considerado o direito à intimidade.

B pode ser atendido, caso sejam indicados os motivos determinantes da solicitação.

C pode ser atendido, somente após a prolação de decisão judicial autorizando o fornecimento da informação.

D está sujeito ao juízo valorativo da autoridade competente, que deve ponderar os interesses envolvidos e decidir.

E deve ser atendido, em razão do caráter público da informação, mesmo que não sejam indicados os motivos.

Gabarito: E

Contratos celebrados pelo Município são informação pública. A LAI veda quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação (art. 10, §3º), então o pedido de Ana deve ser atendido sem que ela explique para que quer a relação. Não há intimidade a proteger em contrato administrativo (A), nem juízo discricionário de ponderação (D), nem necessidade de ordem judicial (C). B contraria diretamente a vedação de exigir motivação.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2015 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2015) Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, integrante do Serviço de Informações ao Cidadão da Polícia Militar, previsto e instalado nos termos da Lei Federal no 12.527/11 e do Decreto Estadual no 58.052/12, recebe pedido de informação de cidadão que solicita acesso a determinado documento que possui informações de caráter público e algumas informações com caráter sigiloso. Nesse caso, deverá o Soldado

A permitir o acesso à totalidade do documento, pois prevê a Lei Federal no 12.527/11 que o princípio é da publicidade como regra e o sigilo como exceção.

B assegurar ao cidadão o acesso à parte não sigilosa mediante consulta pessoal do documento, sob sua supervisão.

C negar acesso imediato, mas esclarecer que no prazo de 5 (cinco) anos a informação poderá ser consultada pelo cidadão interessado.

D negar acesso ao documento, pois deve prevalecer a proteção à parte sigilosa.

E assegurar ao cidadão o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

Gabarito: E

A LAI prevê que, quando o acesso a parte do documento é restrito, é assegurado o acesso à parcela não sigilosa por certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo (art. 7º, §2º). Assim, o soldado nem libera tudo (A), nem nega tudo (D), nem aguarda prazo de cinco anos (C). Em B, a consulta pessoal do original colocaria a parte sigilosa ao alcance do requerente, o que a ocultação evita.

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2014 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2014 (dezembro)) Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, integrante do Serviço de Informações ao Cidadão da Polícia Militar, previsto e instalado nos termos da Lei Federal nº 12.527/12 e do Decreto Estadual nº 58.052/12, permite acesso indevido à informação sigilosa, prévia e devidamente classificada. A conduta do Soldado é prevista nos diplomas legais citados como

A infração administrativa e crime contra a Administração Pública, para o qual é prevista a pena de 2 a 4 anos de reclusão.

B infração disciplinar de natureza grave, passível de demissão ou demissão a bem do serviço público.

C ilícita, ensejadora de responsabilidade disciplinar do agente público ou militar, podendo este responder também por improbidade administrativa.

D crime contra a Administração Pública e ilícito civil, sem, contudo, repercussão na esfera administrativa disciplinar.

E infração administrativa e ilícito civil, gerador do dever de indenizar àqueles que se considerarem ofendidos pela conduta do soldado.

Gabarito: C

A LAI prevê que o agente público ou militar que divulga ou permite acesso indevido a informação sigilosa pratica conduta ilícita que enseja responsabilidade disciplinar e, se for o caso, outras sanções, inclusive por improbidade administrativa (art. 32). Por isso as esferas se cumulam. A, B, D e E erram ao fixar pena criminal específica, ao tratar demissão como consequência certa, ao negar repercussão administrativa ou ao limitar à esfera civil.

QUESTÃO 6

Nos termos da Lei de Acesso à Informação, se um militar se recusa, sem justificativa, a fornecer informação pedida, essa conduta, se não for crime ou contravenção penal, será considerada

A transgressão militar leve.

B crime militar, em qualquer caso.

C fato sem consequência disciplinar.

D transgressão militar média ou grave, conforme os regulamentos disciplinares.

E causa de perda automática do posto ou da graduação.

Gabarito: D

Correta a D: a LAI manda tratar essas condutas do militar como transgressão média ou grave, segundo os regulamentos disciplinares, desde que não sejam crime ou contravenção. A lei não fala em transgressão leve (A), não cria crime militar (B), prevê punição (C) e não prevê perda automática do posto ou graduação (E).

QUESTÃO 7

Segundo o art. 4º da Lei de Acesso à Informação, a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, ao trânsito e ao destino, é denominada

A disponibilidade

B autenticidade

C tratamento

D integridade

E primariedade

Gabarito: D

O art. 4º, VIII, define integridade como a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Autenticidade refere-se à produção ou modificação por determinado indivíduo ou sistema, disponibilidade à possibilidade de uso por autorizados e primariedade à coleta na fonte, sem modificações.

QUESTÃO 8

Segundo o art. 28 da Lei de Acesso à Informação, a classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, entre outros elementos,

A o valor estimado do custo de reprodução dos documentos pelo órgão, por página

B a lista nominal de todos os servidores do órgão e dos demais Poderes que poderão consultar o documento classificado

C o parecer prévio e favorável do Poder Judiciário competente sobre a classificação

D a indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final

E o nome completo do requerente que provocou a classificação da informação junto ao órgão e a data do protocolo do pedido

Gabarito: D

O art. 28 exige que a decisão de classificação contenha o assunto, o fundamento da classificação, a indicação do prazo de sigilo ou do evento que define o termo final e a identificação da autoridade classificadora. Parecer judicial, nome de requerente, lista de servidores ou custo de reprodução não são elementos exigidos.

QUESTÃO 9

De acordo com a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), no pedido de acesso a informações públicas,

A) o requerente deve sempre justificar o motivo do pedido.
B) o pedido só pode ser feito por advogado.
C) são vedadas exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação.
D) o requerente deve comprovar interesse pessoal direto na informação.
E) o pedido é válido somente se feito por escrito e com firma reconhecida.

Gabarito: C

O art. 10, § 3º, veda quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. O interessado só precisa se identificar e especificar a informação requerida.

QUESTÃO 10

Segundo a Lei de Acesso à Informação, o acesso à informação compreende, entre outros, o direito de obter

A) dados pessoais de terceiros, independentemente de consentimento ou de previsão legal
B) orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada
C) a antecipação do resultado de licitações ainda em curso, antes da abertura das propostas
D) pareceres jurídicos sigilosos produzidos para a defesa judicial de qualquer ente público, mesmo durante o processo
E) o conteúdo integral de documentos classificados como secretos, mediante simples pedido escrito do interessado dirigido ao órgão

Gabarito: B

O art. 7º, I, inclui entre os direitos de acesso a orientação sobre os procedimentos para obter a informação e sobre o local onde ela pode ser encontrada. Informações classificadas, dados pessoais de terceiros e documentos sob outros regimes de sigilo têm tratamento restritivo (arts. 22, 24 e 31).

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Qual o prazo máximo para responder um pedido de informação?	20 dias, prorrogáveis por mais 10, com justificativa.
O órgão pode exigir o motivo do pedido?	Não, é proibido.
Prazo máximo de restrição da informação ultrassecreta?	25 anos.
Prazo máximo de restrição da informação reservada?	5 anos.
Prazo do recurso contra negativa de acesso?	10 dias, contados da ciência.
O que é transparência ativa?	Divulgar informações de interesse público sem que haja pedido.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Reta Final TCU Pós-Edital: Lei Federal Nº 12.527/11 – Lei de Acesso à Informação ASSISTIR

Estratégia Concursos

https://youtu.be/agajOpOs0ww